

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5001693-85.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LILEA PIRES DE MEDEIROS
SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 36ª VF DO RIO DE JANEIRO
SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RELATIVOS A SUPOSTA RELAÇÃO JURÍDICA COM ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO. MATÉRIA DE NATUREZA CÍVEL QUE EXORBITA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA FIXAR A COMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO DA 24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO PARA JULGAMENTO DO PROCESSO ORIGINÁRIO.

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E PROVER O PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA, para declarar competente para processar e julgar o feito de nº 5010803-42.2024.4.02.5102 o Juizado Especial Federal da 24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, o suscitado. Intime-se o MPF. Remetam-se os autos à referida vara para prosseguimento do feito originário. Oficie-se ao Juízo Suscitante para ciência, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2025.

5001693-85.2025.4.02.5101

510015272960 .V5

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5001693-85.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LILEA PIRES DE MEDEIROS
SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 36ª VF DO RIO DE JANEIRO
SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o **Juizado Especial Federal Adjunto da 36ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**, doravante denominado suscitante, e o **Juizado Especial Federal Adjunto da 24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**, suscitado, nos autos de nº 5010803-42.2024.4.02.5102, em que pretende a parte demandante a condenação do INSS e do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL à cessação de descontos em seu benefício previdenciário, além de pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, a demanda originária fora inicialmente distribuída ao Juízo da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que declinou da competência para uma das varas com competência previdenciária desta Capital, tendo sido redistribuída ao Juízo da 36ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que suscitou conflito negativo de competência.

Parecer do Ministério Público Federal (evento 06), pugnando pela ausência de interesse de agir do *Parquet*.

É o relato do essencial. Passo a examinar o mérito do conflito suscitado.

VOTO

In casu, pretende a parte postulante a cessação de descontos em seu benefício previdenciário, oriundos de contribuição ao SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL, bem como a devolução em dobro dos valores já descontados e indenização por danos morais.

"O julgamento de recurso em processo que tenha por objeto pretensão de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, fundada em responsabilidade civil, sem cumulação com pedido de concessão, restabelecimento, cancelamento, revisão ou alteração da renda mensal de benefícios previdenciários ou assistenciais, compete às turmas recursais não especializadas em matéria previdenciária." (CONFLITO DE COMPETÊNCIA TRU Nº 5011783-03.2023.4.02.0000/RJ - Disponibilizada no Caderno Administrativo do Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região em 31/10/2023, p. 4-5).

Nesse diapasão, adotando a *ratio decidendi* consagrada pela eminente Juíza Federal, Dra. Stelly Gomes Leal da Cruz Pacheco, no julgamento do Conflito de Competência nº 5092795-28.2024.4.02.5101, considero, por analogia, que não há falar em competência do juízo especializado em matéria previdenciária em casos como o dos autos, uma vez que não se está a discutir concessão, restabelecimento, cancelamento, revisão ou alteração de renda mensal de benefícios previdenciários e/ou assistenciais, mas tão somente descontos de natureza não previdenciária.

Ademais, como bem salientado pelo Juízo Suscitante:

"A competência desta vara e de seu juizado adjunto, para causas previdenciárias, limita-se a tratar de "benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, os instituídos pelos arts. 7º, II, e 203, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como aqueles previstos na Lei nº 8.742/1993 (LOAS), nos termos do art. 8º da Resolução Nº TRF2-RSP-2024/00055/2024".

Inserir-se nessa competência a discussão sobre um benefício ser devido ou não, sua forma de cálculo e descontos realizados pelo próprio INSS em razão dessa relação jurídica estritamente previdenciária, não a possível relação viciada com entidades públicas ou privadas que possam estabelecer outro tipo de vínculo jurídico com algum segurado do RGPS".

Destarte, assiste razão à 36ª Vara Federal do Rio de Janeiro, eis que se trata de demanda de natureza cível, sendo o juízo competente para apreciá-la o da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, pelo que o provimento ao presente conflito de competência é de rigor.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER E PROVER O PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA, para declarar competente para processar e julgar o feito de nº 5010803-42.2024.4.02.5102 o Juizado Especial Federal da 24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, o suscitado. Intime-se o MPF. Remetam-se os autos à referida vara para prosseguimento do feito originário. Oficie-se ao Juízo Suscitante para ciência.